المرسوم رقم 2013-142 الصادر بتاريخ 07 أغسطس 2013 المعدَّل بالمرسوم رقم:2014-171 بتاريخ 11 نوفمبر 2014 القاضي بتنظيم النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة على التراب الوطني

المادة الأولى: ينظم هذا المرسوم للحساب الخاص أو لحساب الغير النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة المخصصة، فوق تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لعمليات تفتيت الصخور ولاسيما المعادن وذلك اعتبارا لدور الدولة في منع مخاطر الحوادث والتلوث المرتبطة باستخدام المتفجرات ونقلها ونظرا للطابع الاستراتيجي لهذه المنتجات في مجال تطوير المعادن.

المادة 2: يخضع النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة لاعتماد مسبق من الوزير المكلف بالنقل.

يدخل تحت اسم المواد المتفجرة والمتفرقعة كافة المتفجرات أو المنتجات المحتمل أن تتفجر أو أن تتفرقع، مثل:

نترات الأمونيوم؛

مفرقعات كهربائية والنونل؛

الحبال المتفرقعة؛

أسلاك الطلقات؛

الاشتعال؛

الدان الكثيف؛

المواد الكيميائية الأخرى اللازمة لاستحلاب المتفجرات وتصنيعها؛

الخطر القابل للاختراق - PPAN

العوامل المؤكسدة؛

نترات الكالسيوم المستحلب؛

المتفجرات التجارية؛

المتفجرات الصناعية؛

المتفجرات الشديدة والمسموح بها؛

عمل التفجير والمحروقات؛

مواد أخرى شديدة الانفجار/ ملحقات.

يقابل كل فئة ويجب أن يكون مصحوبا بتعليمات محددة للنقل التعبئة والتغليف والعناوين الملصقة والكمية المحدودة، ..... الخ

المادة 3 (جديدة)(مرسوم رقم:2014 -171 بتاريخ 11 نوفمبر 2014): يمنح الاعتماد المشار إليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 2013 - 142 الصادر في فاتح أغسطس 2013 والمتضمن تنظيم النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة على التراب الوطني لكل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الموريتاني:

1. يتوفر على ترخيص للنقل البري؛
2. ممتلك سيارة أو عدة سيارات تتوفر فيها معايير السلامة المطلوبة لنقل المواد المتفجرة؛
3. حاصل على إفادة للفحص الفني سارية المفعول؛
4. حاصل على وثيقة تأمين مناسبة؛
5. يتمتع بتجربة مؤكدة في مجال النقل؛
6. يتوفر على سائقين مهنيين سبق وأن تلقوا تكوينا يمكنهم من القيام، بشكل آمن، بالنقل البري للبضائع بواسطة شاحنة يزيد وزن حمولتها الإجمالية المرخصة على 3.5 طن؛
7. تسديده، بعد موافقة الوزير المكلف بالنقل البري إتاوة بمبلغ 10 ملايين أوقية لدى الخزينة العمومية مقابل وصل.

المادة 3 مكررة(جديدة):(مرسوم رقم:2014 -171 بتاريخ 11 نوفمبر 2014): تشكل لدى الوزير المكلف بالنقل البري، لجنة استشارية مكلفة بالبت في طلبات الحصول على اعتماد وباقتراح عقوبات في حق أي صاحب اعتماد لا يفي بالتزاماته، وتقديم توصيات بشأن أي مسألة من شأنها أن تحسن أو تعزز من أمن النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة.

تتكون هذه اللجنة من المدير العام للنقل البري، رئيسا، ومن ممثل لوزارة الدفاع الوطني وممثل لوزارة النفط والطاقة والمعادن.

المادة 4: يصلح الاعتماد الخاص بالنقل البري للمواد المتفجرة والمنتجات لمدة خمس 5 سنوات قابلة للتجديد بعد التحقق من كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. يجوز سحب الاعتماد مؤقتا أو نهائيا بقرار مبرر من الوزير المكلف بالنقل البري في حالة انتهاك خطير للالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو الشروط الخاصة بالاعتماد.

المادة 4 مكررة(جديدة): (مرسوم رقم:2014 -171 بتاريخ 11 نوفمبر 2014):

خلال فترة صلاحية الاعتماد يجب على مكتب سلامة الطرق لدى المديرية العامة للنقل البري أن يتأكد من خلال عمليات رقابة وتفتيش كل ستة أشهر، من قدرة صاحب الترخيص على أداء خدمات النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة وفقا للنظم المعمول بها.

المادة 5: يجب أن يكون نقل المنتجات المتفجرة وفقا للقوانين المعمول بها في مجال نقل البضائع الخطيرة. لا يجوز أن يتم أي نقل بري للمواد المتفجرة إلا بوجود شخصين على الأقل على متن السيارة، بحيث يكون واحد منهما وكيل معتمد في مجال مواكبة النقل.

يعتبر مؤهلا للقيام بهذه الوظيفة:

- الأشخاص المؤهلون من قبل الوزارة المكلفة بالمعادن؛
- الأشخاص الحاصلون على إفادة بالتكوين في مجال السياقة صالحة لنقل البضائع الخطيرة فئة 1.

المادة 5 مكررة (جديدة)(مرسوم رقم:2014 -171 بتاريخ 11 نوفمبر 2014):

يحدد المسار الذي يجب أن يتبعه نقل المنتجات والمواد المتفجرة، في كل مرة،

بالتشاور مع فرقة الدرك الوطني في محل التفريغ ويتم بمرافقتها على الخصوص فيما يتعلق بعبور المدن.

المادة 6: تنقل المنتجات والمواد المتفجرة وجوبا في حاويات مهما كانت طبيعة تعبئتها وقت استيرادها إلى موريتانيا. يلزم إلصاق العلامات والتسميات على الحاويات. يجب، بصفة عامة، أن تحمل كافة الطرود بطاقة الخطر المقابلة للفئة التي يتم تحديدها فيها وكذا، في بعض الحالات، بطاقة بل وحتى بطاقتين لتحديد الخطر الإضافي. يجب أن تظهر أرقام الأمم المتحدة (UN) المنظمة العالمية للنقل الجوي (IATA) والمدونة البحرية العالمية (IMDG) على الطرود وفقا لطبيعة النقل الذي يسبق النقل البري. تتطلب بعض فئات المتفجرات، السوائل المبردة، معلومات إضافية.

المادة 7: يجب أن يرفق كل نقل للمنتجات والمواد المتفجرة بتصريح شحن مملوء وموقع من قبل المرسل يفيد بمسؤوليته عن دقة تصنيف واحترام شروط التعبئة ووضع العلامات على الطرود وآليات النقل تتضمن هذه التصريحات، من بين أمور أخرى، تصنيف وتحديد المنتجات والمواد المتفجرة وعدد الطرود وكمية المواد المشحونة.

وفي مجال النقل البحري، يتحتم على الشخص الذي يقوم بتحميل البضائع على آليات النقل أن يوقع على إفادة تأصيص حاوية (إفادة شحن سيارة) تضمن الامتثال لمدونة IMDG خاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلع المتخالفة وبرص الطرود. بالنسبة للنقل البري، يقدم الناقل للطاقم، باللغة التي يقرأون ويفهمون، تعليمات مكتوبة بشأن التدخلات الأولية. وبالإضافة إلى ذلك، وحسب الاقتضاء، يجب أن تتوفر على متن السيارة:

- إفادة تكوين السائق؛
- وثيقة هوية لكل عضو من الطاقم مع صورة.

المادة 8: يجب أن تتوفر السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين معتمدين

في مجال نقل المنتجات والمواد المتفجرة على المعدات التالية:

- لافتات صفائح مكبرة تشير إلى الخطر (25سم) ملصقة على الجوانب الأربعة 4؛
- حاويات على الجانبين وعلى الجزء الخلفي من سيارات الصهاريج والسيارات ذات الصناديق القلابة للنقل في الجملة وسيارات نقل المتفجرات؛ كافة السيارات مزودة بلوحات برتقالية في الجانب الأمامي والخلفي؛
- اثنين على الأقل من طفايات الحريق بطاقة إجمالية من 4 إلى 12 كغ تبعا لحجم السيارة؛
- سندة واحدة، على الأقل، لكل سيارة؛
- وسيلتين للإنذار (مثلثات على سبيل المثال)؛
- حميلة مستشعة لكل عضو من أعضاء الطاقم؛
- مصباح يدوي لكل عضو من أعضاء الطاقم؛
- زوج من القفازات للحماية، وحماية للعينين من سائل تنظيف العينين.

المادة 9: يجب على المرسل أن يتأكد من أن المنتجات والمواد المتفجرة التي ستنقل مسموح بها من قبل القوانين وتصنيفها وتغليفها ووضع العلامات عليها مطابقة لمدونة IMDG وIATA.

يجب عليه أن يشهد بأنه وفي بالتزاماته في إعلان الشحن الذي يملأ ويوقع.

وعلاوة على ذلك، ووفقا لمدونة (IMDG)، يجب على الشخص الذي يقوم بتحميل سيارة أو ب "تأصيص" حاوية أن يوقع على تصريح (إفادة شحن أو تأصيص، حسب الحالة) يفيد احترامه لقواعد التأصيص: فصل المواد، رص الطرود وتثبيت الشاحنة والتأكد من حالة الحاوية، .... الخ.

المادة 10: يجب على المرسل والمتلقي، منعا لأي خطر خلال عمليات النقل، أن يطبقا قواعد الحيطة لاسيما من خلال اللجوء إلى ناقل معتمد. ويجب عليهما أن يخضعا مع

الناقل للترتيبات التنظيمية التي تحكم مرافقي الناقل. يجب أن توفر للسيارات الناقلة المنتجات والمواد المتفجرة حراسة الدرك الوطني ترافقها على طول الطريق من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول.

المادة 11: يحظر تحميل وتفريغ مواد وأشياء من الفئة 1 في مكان عام داخل التجمعات الحضرية أو خارجها دون الحصول على تصريح من السلطة الإدارية المختصة وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المسافنة في مكان عام من وحدة نقل إلى أخرى.

المادة 12: تعاقب مخالفات هذا المرسوم بأحكام المادة 26 من القانون رقم 2011/ 031 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2011 القاضي بتوجيه وتنظيم النقل البري والذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2005/ 010 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2005.

المادة 13: دونما مساس بعقوبات أخرى يمكن أن تطبق متى تمت ملاحظة مخالفة أو مخالفات خلال نقل المنتجات والمواد المتفجرة عن طريق البر، يجوز توقيف السيارات المعنية إما على الموقع وإما في مكان محدد لهذا الغرض من قبل الوكلاء المشار إليهم في مدونة الطريق وإجبار تلك السيارات على الامتثال للمتطلبات القانونية قبل مواصلة رحلتها أو التعرض لإجراءات أخرى مناسبة حسب الظروف أو متطلبات السلامة.

المادة 14: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 15: يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير النفط والطاقة والمعادن ووزير التجهيز والنقل، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.